Les Administrations Publiques, la Sécurité Sociale et les Principes Fondamentaux du Service Public

Thème principal : Organisation de la Sécurité Sociale, principes du service public (Lois de Rolland), théorie des biens publics et bascule usager/client

Synthèse exécutive : Ce cours aborde le rôle et le fonctionnement des administrations de sécurité sociale (ASSO) ainsi que les fondements juridiques et économiques du service public en France. Il explique comment la Sécurité Sociale, dotée d'un budget colossal d'environ 700 milliards d'euros, distribue des prestations pour couvrir les risques sociaux (retraite, maladie, chômage, famille, veuvage) via un modèle de gestion paritaire né en 1945. La séance détaille ensuite les trois principes cardinaux du service public (Lois de Rolland : égalité/équité, continuité, adaptabilité) et traite de la distinction économique entre biens publics purs, services marchands et non marchands, ainsi que du glissement idéologique du statut d'usager vers celui de client.

1. Les Administrations de Sécurité Sociale (ASSO) : Fonctionnement, Gouvernance et Origines

Les Administrations de Sécurité Sociale (ASSO) constituent une composante majeure des administrations publiques. Leur mission principale est de protéger les individus contre les risques sociaux qui entraînent une baisse de leurs revenus ou une hausse de leurs dépenses. Ces administrations emploient un mélange de fonctionnaires de l'État, de fonctionnaires territoriaux et majoritairement de salariés de droit privé. Historiquement, la protection sociale reposait sur des sociétés de secours mutuel et des associations privées. En 1945, à la Libération, l'État rend le système obligatoire sous l'impulsion de la Résistance et du ministre de la Sécurité Sociale (Ambroise Croizat). Le système repose principalement sur des cotisations sociales prélevées sur les salaires, payées à la fois par les salariés et les employeurs. C'est pourquoi sa gestion directe est confiée aux représentants des syndicats de salariés et patronaux (gouvernance paritaire). Les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, électriciens à leur compte) ont initialement refusé de s'intégrer à ce régime général, ce qui explique leurs régimes de cotisations et de prestations historiquement différenciés.

- Redistribution sociale : Prélèvements obligatoires réaffectés sous forme de prestations sociales pour cibler des risques de la vie (maladie, retraite, famille, chômage, veuvage).
- Gestion Paritaire : Administration conjointe par les représentants des salariés (syndicats) et des employeurs (syndicats patronaux type MEDEF, CPME), sous tutelle de l'État.
- Budget de la Sécurité Sociale : ~700 milliards d'euros par an, voté chaque année par le Parlement (Loi de Financement de la Sécurité Sociale).

Cas concret enseignant : *Le professeur souligne le poids économique titanesque de la Sécurité Sociale : avec un budget annuel de 700 milliards d'euros, son budget dépasse celui de l'État central français. Il illustre le refus historique des indépendants par l'exemple de l'électricien installé seul à son compte, qui préférait gérer son propre risque plutôt que d'entrer dans un système collectif obligatoire.*

2. Les Trois Principes du Service Public (Lois de Rolland)

Tout service public est régi par trois grands principes jurisprudentiels formalisés par Louis Rolland : 1. **Le principe d'Égalité** : Tous les usagers se trouvant dans une situation identique doivent être traités de la même manière. Toutefois, l'État cherche parfois à substituer l'Équité à l'Égalité stricte. L'équité consiste à moduler le service ou les aides financières en fonction des capacités ou revenus de chacun (ex: allocations familiales sous conditions de ressources). La limite de l'équité est sa complexité d'application : prendre en compte tous les critères (revenus, patrimoine, logement, situation géographique) crée une 'usine à gaz' administrative coûteuse, subjective et parfois perçue comme injuste. 2. **Le principe de Continuité** : Le service public doit fonctionner de manière régulière et sans interruption non prévue. Si l'État manque à cette obligation (ex: absence prolongée d'enseignants non

remplacés), sa responsabilité juridique peut être engagée par les citoyens devant le tribunal administratif. 3. **Le principe d'Adaptabilité (Mutabilité)** : Le service public doit évoluer pour suivre les mutations technologiques et sociales (ex: dématérialisation et numérisation des démarches).

- Service Public : Activité d'intérêt général exercée par une personne publique ou sous son contrôle.
- Principes fondamentaux : Égalité (et la nuance de l'Équité), Continuité, Adaptabilité (ou Mutabilité).
- Société (sens social) : Ensemble des citoyens résidant sur un territoire, à ne pas confondre avec la société commerciale (SA, SARL).

Cas concret enseignant : *Pour la Continuité : Le professeur cite des familles en Région Parisienne ayant attaqué l'État en justice en raison de l'absence répétée et non remplacée des professeurs en école primaire. Pour l'Adaptabilité et ses dérives : Le professeur alerte sur la numérisation à outrance (ex: obligation de valider par SMS alors qu'il existe des zones blanches en France, ou formulaires en ligne complexes pour les 6 à 10% de la population souffrant d'illectronisme ou de difficultés de lecture).*

3. Économie des Biens Publics et Passage d'Usager à Client

D'un point de vue économique, certains biens ne peuvent pas être pris en charge par le marché privé car aucun entrepreneur ne pourrait les rentabiliser : c'est la théorie des biens publics. Un phare en mer en est l'exemple type : un navire ne peut pas être exclu de la lumière diffusée (non-exclusion) et la lumière captée par un bateau n'empêche pas un autre de la voir (non-rivalité). C'est donc à la collectivité, via l'impôt, de financer ces infrastructures. Historiquement, de nombreux services publics (transports ferroviaires, éducation) fonctionnaient selon une logique non-marchande où la question de la rentabilité financière directe ne se posait pas. Aujourd'hui, on observe un glissement vers des services marchands. La transformation du vocabulaire (appeler les voyageurs 'clients' plutôt qu' 'usagers' à la SNCF, ou augmenter les frais d'inscription universitaires) traduit une modification profonde du contrat social : l'usager exige désormais une rentabilité et un niveau de service marchand, car il finance directement une part plus importante de la prestation.

- Biens publics purs : Biens caractérisés par la non-exclusion (impossible d'empêcher quelqu'un d'en profiter) et la non-rivalité (l'usage par une personne n'évince pas les autres). Ex: un phare maritime.
- Service Non-Marchand vs Marchand : Un service non-marchand est fourni gratuitement ou à un prix inférieur à 50% de son coût de production.
- Usager vs Client : L'usager bénéficie d'un service public financé par l'impôt (exigences modérées) ; le client paie un prix de marché ou une part significative du coût réel (exigences de qualité et rentabilité élevées).

Cas concret enseignant : *Le professeur donne l'exemple des lignes de train locales : poser la question de savoir si une ligne de train est 'rentable' est un choix politique. Pour les pompiers, personne ne demande s'ils sont 'rentables' car on accepte collectivement le coût de l'intérêt général. Pour l'université, il cite la proposition de certains présidents de faire passer les droits d'inscription de 150 €/an à 900 €/an, matérialisant cette bascule vers un statut de client.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi y avait-il un ministre communiste (Ambroise Croizat) au gouvernement en 1945 pour créer la Sécurité Sociale alors que le gouvernement n'était pas exclusivement de gauche ?
Réponse du professeur : À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement d'union nationale était composé des forces ayant participé activement à la Résistance. Le Parti Communiste ayant joué un rôle très important dans la Résistance, il a obtenu un poids politique suffisant pour décrocher le ministère du Travail et de la Sécurité Sociale et rendre le système de caisse obligatoire pour tous.

Question étudiant : Pourquoi le principe d'équité ne remplace-t-il pas complètement l'égalité stricte dans les services publics ?
Réponse du professeur : L'équité cherche à introduire de la justice sociale en tenant compte de la situation réelle des gens (ex: plafonds de ressources pour les aides). Cependant, définir 'ce qui est juste' repose sur des critères très subjectifs. Si l'on essaie de prendre en compte le patrimoine, le logement ou la région, cela devient une usine à gaz administrative dont les coûts de contrôle dépassent parfois les sommes redistribuées, créant des tensions politiques sur la fixation des seuils.

Question étudiant : Pourquoi les transports comme la SNCF parlent-ils de 'clients' plutôt que d' 'usagers' ?
Réponse du professeur : Ce changement de vocabulaire n'est pas anodin. Un 'usager' bénéficie d'un service public collectif financé par l'impôt. Le terme 'client' marque une transition vers une logique marchande où la personne paie directement le service à son coût réel ou proche du marché, et est en droit d'exiger une rentabilité et un niveau de performance individuels.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Cas pratique d'analyse de politique publique : La municipalité d'Ainhoa souhaite mettre en place un service de navettes électriques. Deux modèles de financement sont étudiés : - Modèle A (Service Public Non-Marchand) : Gratuit pour tous les résidents et visiteurs, financé à 100% par la taxe foncière locale. - Modèle B (Service Public Marchand) : Billet à 4,00 € par trajet couvrant 80% du coût de fonctionnement, avec tarification sociale à 1,00 € pour les étudiants et demandeurs d'emploi. Analyse les deux modèles selon les principes d'Égalité/Équité et la distinction Usager/Client.

Résolution pas à pas :
1. **Analyse du Modèle A (Non-marchand / Égalité stricte)** : - **Principe d'Égalité** : Respecté à 100%. Tout individu (riche, pauvre, résident, touriste) accède exactement au même service sans distinction financière au moment de l'accès. - **Statut de l'utilisateur** : Il s'agit d'un **Usager**. Il utilise le service sans transaction marchande directe sur le moment. - **Limite** : Absence d'Équité distributive sur l'accès (le touriste qui ne paie pas d'impôt local bénéficie du service payé par les contribuables locaux). 2. **Analyse du Modèle B (Marchand / Équité)** : - **Principe d'Équité** : Mis en place via la tarification sociale (1,00 € pour étudiants/chômeurs vs 4,00 € tarif normal). On adapte l'effort financier à la capacité contributive. - **Statut de l'utilisateur** : Il devient un **Client**. En payant 4,00 €, son exigence envers la ponctualité, la propreté et la régularité augmente fortement. - **Limite** : Complexité administrative (vérification des justificatifs étudiants/chômeurs) pouvant générer un coût de gestion.

Résultat : Le Modèle A privilégie l'égalité stricte et le statut d'usager (financement collectif public), tandis que le Modèle B privilégie l'équité et le statut de client (financement par l'utilisateur payeur avec correction sociale).

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quelles sont les deux caractéristiques économiques fondamentales d'un bien public pur comme un phare maritime ?

R : La non-exclusion (impossible d'empêcher un individu d'accéder au bien ou d'en bénéficier) et la non-rivalité (l'utilisation du bien par une personne n'en réduit pas la disponibilité pour les autres).

Q : Citez et définissez brièvement les trois principes fondamentaux du service public (Lois de Rolland).

R : 1. Égalité : traitement identique pour des usagers dans des situations identiques. 2. Continuité : fonctionnement régulier du service sans interruption non prévue. 3. Adaptabilité (ou Mutabilité) : obligation pour le service d'évoluer selon les progrès techniques et besoins de la société.

Q : Qui administre la Sécurité Sociale en France et comment est financé son budget ?

R : La Sécurité Sociale est gérée de manière paritaire par des représentants des syndicats de salariés et des organisations patronales (employeurs). Son budget (~700 Mds€) est principalement financé par les cotisations sociales prélevées sur les salaires et est voté chaque année par le Parlement.